

מדיניות הצבעה של איי די איי ("המצביעה")

בבעלת מניות בחברות נסחרות ובמחזיקת אג"ח נסחרים לשנת 2024

[הן בתיק הנוסטרו והן בהשקעות עבור העמיתים]

להלן תפורט מדיניות ההצבעה של המצביעה באסיפות בעלי מניות או אסיפות מחזיקי אג"ח של חברות ("החברות") שהמצביעה מחזיקה במניותיהן / אג"ח שלהן (לפי העניין); השיקולים שהיא מפעילה ביחס לכל הצעת החלטה שמובאת לאישור אותן אסיפות; הציפיות שלה מהתנהלות חברות אלה בקשר להצבעות כאמור, והבהרות רלוונטיות נוספות הקשורות בכך בעיני המצביעה. משהיקף תיק ההשקעות של המצביעה קטן באופן יחסי, המצביעה יכולה ליישם את תפיסתה וציפיותיה לגבי איכות הממשל התאגידי של גופים שבהם היא מושקעת גם באמצעות קנייה ומכירה של ניירות ערך. עם זאת, ככל שניתן להביא לעמידת החברות שבהן היא משקיעה בציפיותיה, באמצעות שיקוף מדיניות ההצבעה שלה, המצביעה כמובן מעדיפה פתרון מתון זה.

א. כללי

1. ההצעות המובאות לאישור האסיפות כאמור צריכות להיות מנוסחות באופן ברור ולפרט באופן מקיף וברור את כל המידע הנדרש לשם שקילת ההצעה.
2. ככלל, נכון שההצעות המובאות לבחינת בעלי המניות יהיו בלתי תלויות זו בזו (אלא אם נדרש מהותית או חוקית אחרת).
3. המצביעה שומרת על זכותה לנהל שיחה עם החברות על מנת לברר מידע נוסף שלדעתה דרוש לה לשם קבלת ההחלטה, ולהיעזר לשם כך בנציגים מטעמה.
4. מידע עודף שנמסר למי מבעלי זכות ההצבעה צריך להיות מובא לידיעת כל בעלי זכות ההצבעה – גם אם לא פנו לבקשו, ולהיות מפורסם באופן פומבי.
5. המדיניות תחול על כל חברה שנסחרת בבורסה הישראלית, בין אם היא חברה ישראלית, זרה, או שותפות (בהתאמות המתחייבות), והכל בכפוף לחריגים שנובעים מדין מיוחד ככל שחל על מי מהן. ביחס לחברה שזכאית להקלות מכוח הדין יכולה עובדה זו להביא להצבעה שונה, בהתאם לשוני (על בסיס רלוונטיות). ביחס לחברה זרה יוחרגו מהמדיניות מצבים בהם מדיניות כזו עומדת בניגוד לדין המחייב את החברה במקום רישומה, ככל שעובדה זו הובאה לידיעת המצביעה.
6. הצבעה בחריגה מהמדיניות המפורטת להלן תתאפשר במקרים חריגים, למשל – כאשר לדעת המצביעה קיים בחברה מנגנון חלופי ראוי להשגת מטרות המדיניות של המצביעה; או שקיימות נסיבות פרטניות המצדיקות את החריגה, בשים לב לאופי פעילות החברה ונימוקיה לבקשת האישור.
7. המצביעה נעזרת בחברת "עמדה" לצורך ייעוץ בקשר עם ההצבעה באסיפות כאמור, וכן לצורך ביצוען בפועל. לפיכך, המצביעה תיתן משקל להמלצות עמדה לגבי אופן ההצבעה המוצע, הן כאשר המדיניות אינה נותנת מענה ישיר ונחרץ לסוגיות העולות מהצעת ההחלטה, והן כאשר ההמלצה סוטה לכאורה ממדיניות החברה, וזאת לאור ניסיונה ומומחיותה של עמדה בנושאים אלה, אך היא שומרת על זכותה להצביע גם לפי שיקול דעתה ושלא בהתאם להמלצה כאמור.

8. הצבעות בנושאים שהמדיניות אינה נותנת להם מענה ישיר וברור והצבעות בסטייה או חריגה מהמדיניות, תתאפשר לאחר אישור מראש של ועדת ההשקעות בטרם ההצבעה בפועל.

II. מדיניות חברתית סביבתית וממשל תאגידי (ESG)

9. לאור החשיבות הרבה שהמציבה רואה במעורבות של גופים מסחריים ובוודאי גופים כאלה שהם ציבוריים, בקידום ערכים חברתיים וסביבתיים חיוניים תקדם המציבה בהצבעותיה החלטות העולות בקנה אחד עם גישתה זו.

III. הצבעות בקשר עם מינויים לדירקטוריון

אישור מועמדים לחברות בדירקטוריון החברות יינתן ככל שמתקיימים התנאים הבאים (במצטבר):

10. המועמד הוא בעל כישורים מתאימים למלא את תפקידו, בשים לב לחובות הזהירות והאמונים שמוטלות על דירקטורים מכח כל דין.

11. למועמד יש יכולת להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה, לגודלה, ליתר עיסוקיו ובכלל זה למספר הדירקטוריונים הנוספים שבהם הוא מכהן.

12. אין למועמד עסקים אחרים אשר עלולים להעמיד אותו בניגוד עניינים קבוע עם טובת החברה. בין היתר תיבחן בהקשר זה ההשפעה האפשרית של מצב שבו מועמד לכהונה בתאגיד פיננסי מכהן כנושא משרה בתאגיד ריאלי – ולהפך.

13. לפחות שניים מהדירקטורים בדירקטוריון החברה הם חיצוניים או בלתי תלויים כהגדרתם בדיני החברות ובנוסף מתקיימים בהם תנאים אלה:

13.1 אחד הדח"צים לפחות חייב להיות בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

13.2 אחד הדח"צים לפחות חייב להיות בעל "כשירות מקצועית" מתאימה לפרופיל החברה – וזאת בין אם מכוח השכלתו ובין אם מכוח ניסיונו העסקי.

14. שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים (לרבות הדירקטורים החיצוניים) יהיה כמפורט להלן:

14.1 בחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה - לפחות מחצית מחברי הדירקטוריון;

14.2 בחברה שיש בה בעל שליטה – לפחות שליש מחברי הדירקטוריון.

15. לגבי מועמד למינוי כדירקטור חיצוני / בלתי תלוי יינתן משקל לתהליך איתור המועמד והבאתו לאישור האסיפה (על מנת להסיר חשש לאי כשירות, חוסר התאמה מקצועית וזיקה לבעלי השליטה בחברה).

16. תינתן עדיפות למינוי מספר רב ככל האפשר של דירקטורים בלתי תלויים ו/או חיצוניים בחברה.

17. תינתן עדיפות למינוי שמקדם גיוון ושיוויון מגדרי בהרכב הדירקטוריון, וככל שאין, ולו אשה אחת, המכהנת באותו הדירקטוריון, לא יאושר מינוי שאינו של אשה.

18. דירקטור בלתי תלוי, המכהן כיו"ר דירקטוריון, לא ייספר במניין הדירקטורים הבלתי תלויים.

19. המנכ"ל ומי שכפופים למנכ"ל לא ימונו ולא יכהנו כחברי דירקטוריון ו/או כיו"ר הדירקטוריון, ובוודאי כך כאשר המנכ"ל הוא בעל שליטה בחברה, אלא אם יוצג למציבה ערך מוסף מהותי מכהונה כזו לקידום הפעילות העסקית של החברה, ובכפוף לקיומם של מנגנוני בקרה מאזנים בדירקטוריון.

20. ככלל, בעלי השליטה ו/או קרוביהם לא יכהנו כנושאי משרה בכירים בחברה, מלבד כהונתם כדירקטורים ולמעט במקרים מתאימים אשר יאושרו כקבוע בהוראות הדין.
21. אדם השולט בתאגיד ריאלי משמעותי, וכן קרוב שלו, שותפו, אדם בעל זיקה לשולט או נושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור בגוף פיננסי משמעותי, אך איסור זה לא יחול ביחס לגוף פיננסי משמעותי שתאגיד ריאלי משמעותי מחזיק בו כדין.
22. בבחינת מועמדות לחברות לראשונה בדירקטוריון יינתן משקל לערך המוסף שמביא המועמד לתמהיל הדירקטוריון שאליו הוא מצטרף (באמצעות מיומנויות, מומחיות, ניסיון רלוונטי וכיו"ב).
23. באישור הוספת חבר לדירקטוריון או חידוש כהונה של חבר יישקל גודלו של הדירקטוריון והתאמתו למבנה הבעלות בחברה, לגודל דירקטוריון מקובל בשוק, למורכבות הפעילות של החברה, לאופיה ולהוראות הדין החלות עליה בהקשר זה (הנטייה היא להעדיף דירקטוריונים קטנים יחסית).
24. ככלל, נתנגד למנגנון של דירקטוריון מדורג וכן למינוי דירקטורים במסגרתו, למעט ככל שנדרש על פי דין.
25. ככלל, נתנגד למינוי דירקטורים שהינם קרובי משפחתו של בעל השליטה, ככל שסך הדירקטורים שהינם קרובי משפחה של בעל השליטה עולה על שליש מסך הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון, כולל בעל השליטה עצמו, בשים לב להרכב הדירקטוריון ומספר הדירקטורים.
26. נתנגד למצב בו יש לדירקטור כלשהו, לרבות יו"ר הדירקטוריון, יותר מ"כסא אחד" ו/או זכות הצבעה אחת בהחלטות.
27. לצורך חידוש כהונה של דירקטור מכהן תידרש החברה לתת גילוי אודות נוכחות הדירקטור בישיבות הדירקטוריון ובוועדות בהן הוא חבר בשנתיים שקדמו לזימון המבקש את חידוש כהונתו. ככלל, לא יאושר חידוש כהונה של דירקטור שנעדר מ-25% ומעלה מהישיבות של האורגנים בהם הוא חבר, אלא אם היו לכך נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת לדעת המצביעה, וככל שהן הסתיימו.
28. לצורך חידוש כהונה של דירקטור מכהן ייבחן אופן הצבעתו בהחלטות שנויות במחלוקת כמו עסקאות בעלי עניין שכללו פגיעה בזכויות הציבור; חלוקה והחלטות 'אובר-רולינג' שלא היו עוברות אישור של אסיפה כללית לפי כללי מדיניות זו (לו היו מובאות לאישורה) ושהמצביעה לא השתכנעה בסבירותן גם לאור נימוקי החברה שפורסמו לציבור; אישור דוחות כספיים שבוצע לגביהם לאחר מכן 'ריסטייטמנט', אשר עולה מנסיבותיו שהוא נובע מכשל מהותי בממשל התאגידי של החברה; וכיו"ב.
- IV. קריטריונים בנושא גמול דירקטורים**
29. נתמך בתשלום סכום גמול זהה לכל הדירקטורים החיצוניים ובהתאם למדרגות הקבועות בדיני החברות, אולם, לדירקטור חיצוני מומחה יכול שיינתן סכום גבוה מן הסכום הניתן לדירקטור חיצוני שאיננו דירקטור חיצוני מומחה.
30. אנו נעודד מתן שכר זהה לזה של הדח"צים גם לדירקטורים בלתי תלויים ולדירקטורים האחרים.
31. הענקת שכר הגבוה מהסכום הקבוע בתקנות, עבור דירקטור שאינו חיצוני, תיבחן גם לאור לתרומתו לקידום ענייני החברה ובשים לב למדיניות התגמול שאושרה לנושאי משרה בחברה.

32. ככלל, אנו סבורים שיש להימנע ממתן תגמול הוני לדירקטורים בלתי תלויים ודירקטורים חיצוניים כדי למנוע סיכון של הטיית שיקול הדעת מטובת החברה ואינטרס ציבור בעלי המניות בקבלת ההחלטות.

עם זאת, אנו נבחן תגמול כזה (ומדיניות המאפשרת זאת) בהתחשב בשיקולים הבאים: היקף והגבלת התמורה, תנאי תוכנית התגמול ההוני והתמהיל הצפוי של גמול הוני וגמול כספי ובכלל זה משך תקופת המימוש, החלת תוכנית זהה לכל הדירקטורים בחברה, התאמת התוכנית למדיניות התגמול של החברה, והעדר איסור רגולטורי על הענקת גמול כזה לדירקטורים מסוג זה בחברה המדוברת.

33. דירקטור רגיל, לרבות יו"ר דירקטוריון החברה, יכול לקבל תגמול שהוא גבוה מזה של יתר חברי הדירקטוריון, ואפילו משמעותית, ובמיוחד אם הוא יו"ר פעיל, תוך התייחסות לסבירות הגמול המוצע ביחס לאופי החברה, מורכבותה, השוק שבו היא פעילה (גם מול חברות פרטיות בתחומה) והיקף תרומתו לחברה (איכות וזמן).

V. שכר בכירים בתאגידים פיננסיים

34. בהתאם להוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ו-2016 ("חוק שכר בכירים"), המצביעה לא תאשר התקשרות לתשלום שכר למי שכפוף להוראות חוק זה, אלא אם כן היחס שבין ההוצאה החזויה, בשל התגמול האמור לבין ההוצאה בשל התגמול הנמוך ביותר, לפי עלות משרה מלאה, ששילם התאגיד הפיננסי, במישרין או בעקיפין, לעובד התאגיד, לרבות עובד של קבלן כוח אדם שהתאגיד הפיננסי הוא המעסיק בפועל שלו, ועובד של קבלן שירות המועסק במתן שירות אצל התאגיד הפיננסי, בשנה שקדמה למועד ההתקשרות, קטן מ-35.

35. תגמול מבוקש עבור נושאי משרה בחברות פיננסיות ייבחן גם בהתאם להוראות חוק שכר בכירים וההגבלות הרגולטוריות הרלוונטיות.

VI. מדיניות תגמול נושאי משרה

36. אישור של מדיניות תגמול של נושאי משרה יישקל לאור הפרמטרים הבאים:

36.1 ממדי השוואה - תבוצע בחינה והשוואה של המדיניות המוצעת לזו שמקובלת בשוק למשרות מקבילות בחברות ציבוריות או פרטיות דומות (בחינת קבוצת ההשוואה (Peer Group)) וכן הסכמי תגמול קודמים שנחתמו עם נושא המשרה ו/או נושאי משרה דומים. בחינה זו תהווה אינדיקציה ראשונית בלבד לסף העליון של התגמול הפוטנציאלי.

36.2 תבוצע בחינה של מערכת השכר הכוללת של נושא המשרה, בשים לב לתוצאותיה הכספיות של החברה, סוג פעילותה (תפעולית, אחזקה, נדל"ן וכד'), פרמטרים פיננסיים ותפעוליים, תשואות שוק רלוונטיות וממדי שייכות, ביחס לקבוצת השוואה רלוונטית ועמיתים. הבחינה תהא מבוססת על מדד יחוס הכולל חברות רלוונטיות ככל הניתן, בעלות אופי והיקפי פעילות הדומים לחברה.

36.3 ייבחנו קיומן של מגבלות במדיניות לגבי היקף התגמול, וסבירותן.

36.4 למנכ"ל ולנושאי משרה שאינם 'שומרי סף' – מצופה שככלל, הזכאות לתגמול משתנה כספי תיגזר מיעדים כמותיים מדידים (אובייקטיבית) שייקבעו מראש, ושיהיו כאלה שמייצרים קשר בין תגמול

לביצועים חיוביים בראייה ארוכת טווח, תוך הימנעות מעידוד כספי לנטילת סיכונים מופרזים שערכם החיובי הוא קצר טווח.

36.5 ניטה לתמוך במדיניות המאפשרת מתן תגמול הוני, אם אפשרות זו מבוססת על קשר בין אינטרס נושאי המשרה לאינטרסים של בעלי המניות – תוך בחינת סוג התגמול, אוכלוסיית היעד ותנאי הענקתו.

36.6 נצפה לראות יחס סביר בין שכר קבוע ומשתנה – כספי והוני, בשים לב למערכת התגמול הכוללת. במסגרת הבחינה תינתן התייחסות לשאלת סבירות השכר ביחס לפעילות החברה, תרומתו של נושא המשרה לתאגיד וכו'.

36.7 ככל שהמדיניות מבקשת לאפשר הענקת תגמול משתנה למרות אי עמידה במדדי ביצוע שנקבעו מראש או במנותק מיעדים שנקבעו מראש – נבדוק האם התנאים לכך ברורים וסבירים.

36.8 ככל שהמדיניות מאפשרת להעניק תגמול משתנה בשווי גבוה במיוחד, ובוודאי כך ביחס לאירוע חד פעמי, נעדיף מדיניות המאפשרת שלילת תגמול משתנה או דרישה להשבתו במקרים של ביצועים שליליים במעלה הדרך והנחות מוצא בעייתיות שהביאו להענקתו.

36.9 נתנגד להכללה של אפשרות לביצוע back dating, לרבות מנגנוני תמחור מחדש (re pricing) אוטומטיים בתוכניות מבוססות הון.

36.10 ניטה להתנגד לבונוסים שנתיים מובטחים, וכן לבונוסים שתשלומם מבוסס על עמידה במדדי ביצוע שהשגתם מובטחת מראש ברמת ציפיות גבוהה (העדר אתגור).

36.11 נתנגד לתנאי העסקה המגבירים את התלות של המנכ"ל בבעל השליטה וקידום האינטרס שלו על חשבון זה של יתר בעלי המניות, ובמיוחד כך בחברה במבנה שליטה פירמידלי.

36.12 תגמולים בקשר עם סיום העסקה (הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין, מענק הסתגלות, מענק פרישה וכיוצ"ב) לא יעלו על שכר חודשי קבוע (לא משתנה) של שנים עשר חודשים ממועד סיום יחסי העבודה.

36.13 תגמולים כנגד התחייבות להימנעות מתחרות, ייבחנו בהתאם לסבירות התגמול והקשר שלו לתקופת ההתחייבות ולאור ההצדקה לכך בנסיבות הספציפיות.

36.14 תגמולים והאצה של תוכנית מבוססת הון בקשר עם העברת שליטה, מיזוג וכד' ייבחנו בהתאם לסבירות התנאים והיקף ההטבה בנסיבות.

תגמול שאינו מבוסס יעדים (תגמול קבוע)

37. מענק חתימה שאינו מותנה יעדים - יחושב כחלק מהרכיב הקבוע של נושא המשרה, וייקטם בתקרת התגמול המוגדרת במדיניות לרכיב זה. ניטה להתנגד לאישור מענק חתימה 'מתגלגל' (שמוענק שוב ושוב עם חתימת הסכם חדש עם אותו נושא המשרה בעקבות סיום תקופת הסכם קודמת).

תגמול מבוסס יעדים (תגמול משתנה)

38. ככלל, ובכפוף למגבלות שנובעות מיישום הוראות דין, ההעדפה היא לתוכנית מענקים רב שנתית שתכלול קיזוז מהמענקים בגין ביצועי חסר לאורך חיי התוכנית, למעט במצבים שבהם המדיניות קובעת פריסה של תשלום התגמול המשתנה בגין שנה מסוימת על פני מספר שנים קדימה (תשלום נדחה) ובכפוף לעמידה בתנאי סף עצמאי כלשהו.
39. תקרת התגמול המשתנה לשנה, העולה על 12 חודשי עלות שכר קבוע, תיבחן לחומרה, לאור מבחני סבירות והצדקה פרטניים ובשים לב למדיניות השכר ומאפייניה הייחודיים של החברה.
40. ככלל, מענק בשיקול דעת למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון לא יעלה על שיעור של 25% מסך הרכיב המשתנה.
41. מענק בגין תרומה ייחודית של נושא המשרה, לרבות בגין אירועים חד פעמיים, יובאו לאישור פרטני של בעלי המניות או של ועדת התגמול והדירקטוריון – בתלות בסכום המענק וזהות ותפקיד נושא המשרה.
42. החזרת בונוסים (Clawbacks) – על המדיניות לכלול תניה לפיה החברה רשאית, למשך תקופת זמן שתיקבע, לדרוש מנושא משרה החזרת התגמולים המשתנים אם הם הוענקו על בסיס מידע בדבר ביצועי החברה שהתברר כמוטעה באופן מהותי או במקרה של הפרת חובת אמונים.
- תגמול הוני**
43. תגמול הוני נועד ליצור זהות אינטרסים בין נושאי המשרה לבין בעלי המניות והשאת ערך החברה לטווח ארוך.
44. במסגרת בחינת תוכניות תגמול מבוססות מניות לעובדים, אנו נבחן האם התכנית עולה בקנה אחד עם אינטרסים של בעלי המניות לטווח ארוך, כאשר הערכה זו כוללת, אך לא מוגבלת, לגורמים הבאים: היקף ותנאי התגמול ההוני ופוטנציאל דילול מלא של התוכנית, בשים לב לקצב הצמיחה של החברה ומחזור החיים שלה.
45. ככלל, אנו נתנגד להענקת תגמול הוני המשקף הטבה מיידית, קרי אופציות "בתוך הכסף" ו/או תקופת מימוש מיידית.
46. מחיר המימוש ייבחן בהתאם לאישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית, בשים לב לתנודתיות המניה וחברות השוואה.
47. תקופת ההבשלה (Vesting) תהיה באופן הדרגתי על פני אורך חיי התוכנית ושלא תפחת משלוש שנים ולא פחות משנה עבור המנה הראשונה.
48. בחינה זהירה למתן תגמול הוני לבעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, בשים לב ליתר הניצעים בתוכנית התגמול ההונית בחברה ובחינת שיעור התגמול ההוני ביחס לתגמול ההוני שהוענק לנושאי משרה מקבילים בחברה.
49. בחינה זהירה של מנגנון אוטומטי המאפשר הבשלה של תוכנית האופציות, בהתקיים תנאים של החלפת שליטה, מיזוג וכד', בשים לב לתנאי התוכנית וזהות המוטבים.

50. בחינה זהירה של בקשה לשינוי בתנאי תוכנית האופציות (re-pricing), לרבות הפחתת מחיר המימוש וקיצור תקופת ההבשלה, בשים לב לתנאי התוכנית וזהות המוטבים.

VII. שיפוי, פטור וביטוח נושאי משרה

שיפוי

51. כתבי השיפוי הניתנים לנושאי המשרה מהווים למעשה התחייבות כספית של החברה לשפות את נושאי המשרה מאמצעיה הכספיים בגין חבות כספית שתוטל עליהם, מתוקף פעילותם בחברה, וזאת מעבר לכיסוי הביטוחי (שיפוי כרובד שלישי).

52. סכומי השיפוי יכולים לכלול הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, וזאת גם בלא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי ו/או בקשר לעיצום כספי.

53. נדרוש להגביל את סכום השיפוי המכסימלי לכ-25% מהונה העצמי של החברה לפי דוח כספי מבוקר אחרון של החברה שפורסם לפני מתן השיפוי בפועל.

54. נדרוש להגביל את השיפוי להפרש בין סכום החבות הכספית לבין הסכום שהתקבל מכוח פוליסת ביטוח או הסכם שיפוי אחר באותו עניין.

ביטוח

55. נוודא שיש הוראה בתקנון החברה המאפשרת לחברה לבטח נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה, בכל אחד מאלה:

55.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

55.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

55.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

56. אנו נבחן את היקף הכיסוי הביטוחי, לרבות היקף "פוליסת מטריה" לביטוח חברות הקבוצה ופרמיה שנתית. בחינה זו תיערך בהתאם לפעילות החברה ואמצעיה, חברות דומות וכמקובל בשוק.

פטור

57. נאפשר לחברה להעניק פטור בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות של נושאי המשרה כלפיה בלבד.

58. לא נאפשר לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת האמונים כלפיה.

59. לא נאפשר פטור מאחריותו נושא משרה כלפי החברה במקרים של הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

60. לא נאפשר מתן פטור למי מקבוצת השליטה על החלטה או עסקה שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי בה. בחברות ללא גרעין שליטה נתמוך בהענקת כתבי פטור אף ללא החרגת עסקאות בעלי שליטה.

VIII. תנאים לאישור דיבידנד

61. נאשר חלוקת דיבידנד בהתאם למגבלות הקבועות בחוק החברות ובחינת כל אלה:

61.1 מדיניות הדיבידנד של החברה, חלוקות קודמות ושיקולים לחלוקה הנוכחית.

- 61.2 מקור העודפים לחלוקת דיבידנד. ככל שמדובר ברווחי שערך, בחינה מעמיקה יותר לגבי ההצדקה לחלוקה והעמידה בהוראות חוק החברות.
- 61.3 בחינת מקורות המימון העומדים לרשות החברה לצורך פירעון כל חובותיה והתחייבויותיה ולמימון תשלום הדיבידנד ובכלל זה היקפי האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי אשר למיטב הערכת החברה זמינים לה.
- 61.4 בחינת תחזיות תזרימי מזומנים ואיתנות פיננסית של החברה, תוך ביצוע ניתוח יחסים פיננסיים ומבחני רגישות.
- 61.5 בחינת עמדת החברה לפיה אין בתשלום הדיבידנד כדי לפגוע בתוכניות ההשקעה של החברה כנדרש לשם שמירת מעמדה העסקי והתחרותי.
- 61.6 עמידה בהגבלות ובהתניות פיננסיות והאם נדרשת הפחתת הון מיוחדת.

IX. הון החברה

מחיקה ממסחר - Going private

62. בעת ביצוע של מחיקת מניה ממסחר, אנו ניתן את הדגש לנושאים הבאים:
- 62.1 רציונל העסקה וחלופות אחרות שבחנה הנהלת החברה.
- 62.2 בחינת ניסיונות היסטוריים של החברה לבצע הצעות רכש.
- 62.3 שווי והיקף העסקה, בשים לב לחוות דעת בדבר הוגנות העסקה, שווי החברה הנוכחי והיסטורי.
- 62.4 בחינת ההליך וניגודי עניינים, לרבות בחינת האפשרות של כל בעלי המניות להשתתף בעסקה.

הנפקות והקצאות פרטיות, לרבות באמצעות כתבי אופציה, אגרות חוב להמרה ומכשירים הוניים

63. אנו נבחן הקצאות והנפקות כאלה בשים לב לנקודות הבאות:
- 63.1 רציונל העסקה, בשים לב לחלופות הקיימות לחברה, עיתוי ההקצאה, זהות המשקיע והתאמתו לפעילות החברה.
- 63.2 תנאי הקצאת ההון, האם מבוצעת במחירי שוק / בדיסקאונט / בפרמיה ביחס למחיר נוכחי והיסטורי.
- 63.3 מצבה הפיננסי של החברה, רמות הנזילות והצורך של החברה בהון, אופי השימוש המתוכנן בתמורה, השפעת גיוס ההון על מבנה המימון ועלות ההון של החברה, שיעור 'שריפת המזומנים' של החברה, מצב שוקי ההון והאשראי.
- 63.4 שינויים במכשירים הוניים יבחנו בהתאם למהותם ואופן השפעתם על בעלי אינטרסים שונים בחברה.
- 63.5 תגובת השוק להקצאה.
- 63.6 המשך חיי החברה כעסק חי.
- 63.7 סוגיות שליטה וניהול, לרבות ניגודי עניינים.

הגדלת הון רשום

64. אנו נבחן הצעות להגדלת ההון הרשום של החברה בשים לב להיבטים הבאים:
- 64.1 השימוש של החברה בהון הרשום והגדלתו במהלך השנים האחרונות.
- 64.2 דרישות הון נוכחיות, לרבות, גילוי בדיווחי החברה מהן מטרות הגידול המוצע וההשפעה המדללת של הדרישה הנוכחית בשים לב לחלופות, לרבות השפעה על החברה במידה ולא יוגדל ההון הרשום.
- 64.3 בחינת המסחר בבורסה, מחזורי מסחר, פישוט המסחר וכד'.

X. עסקאות בעלי שליטה

65. אנו נבחן אישור של עסקאות אלה בשים לב לתנאים הבאים:
- 65.1 האם העסקה מבוצעת במהלך העסקים השוטף של החברה והאם יש בה בכדי לקדם את עסקי החברה.
- 65.2 רציונל אסטרטגי – כדאיות ויעדי העסקה והשתלבותם באסטרטגיה העסקית של החברה, בשים לב לשאלת היות העסקה בליבת עסקיה של החברה.
- 65.3 ניסיון עבר של החברה במהלכים דומים.
- 65.4 אופן ניהול המשא ומתן, מי היוזם של העסקה, אופן קביעת המחיר והבטחת תשואה אופטימאלית לבעלי המניות, לרבות הליך התמחרות בפיקוח ועדת הביקורת.
- 65.5 האם ניתן לבצע עסקה דומה עם צד בלתי קשור ומאמצי החברה לבחון אלטרנטיבות אחרות.
- 65.6 האם צדדים קשורים נהנים מהעסקה באופן לא פרופורציוני ובלתי הולם בהשוואה ליתר בעלי המניות.
- 65.7 השפעה על יתר בעלי עניין בחברה לרבות: נושים, בעלי מניות מיעוט, עובדים ועוד.
- 65.8 בחינת הערכות שווי חיצוניות, חו"ד חיצוניות, בדיקות נאותות, פרוטוקולים וכל מידע נוסף המהותי לעסקה.
- 65.9 מקורות מימון לרכישה או לחילופין שימוש בתמורה שתתקבל, תוך שמירה על איתנות פיננסית ונזילות.
- 65.10 ההשפעה על החברה אם העסקה לא תושלם.

66. הסכמי ניהול

- 66.1 הסכמי ניהול ייבחנו בהתאם לרציונל העסקי ולנחיצותם על מנת לוודא שאינם מהווים תחליף למשיכת רווחים מהחברה על ידי בעל השליטה.
- 66.2 ייבחנו שקיפות וגילוי אודות שירותי הניהול המתקבלים, לרבות זהות נותני השירותים והיקף השירותים, בשים לב לנושאי משרה מכהנים בחברה והיקף שכרם.
- 66.3 האם ההסכם נובע מהחלפת השליטה בחברה ו/או כתוצאה מכניסה של משקיעים חדשים לחברה.
- 66.4 השוואת ההסכם המוצע להסכמי שכר וניהול קודמים.
- 66.5 בחינת ההסכם ביחס למקובל בענף.

- 66.6 בחינת היקפו הכספי של הסכם הניהול לעומת קבלת שירותים זהים מצד שלישי בלתי קשור.
- 66.7 האם תקופת ההתקשרות בהסכם מוגבלת ולא יזו תקופה (עדיפות לתקרה של 3 שנים).
- 66.8 בחינת ההתאמה של ההתקשרות המוצעת למדיניות תגמול נושאי משרה של החברה.

XI. מיזוגים, רכישות, מכירה ורכישה של נכסים, שיתופי פעולה ועסקאות

- אנו נבחן ונעריך את היתרונות והחסרונות של העסקה המוצעת, בשים לב לנושאים הבאים:
67. רציונל אסטרטגי – האם העסקה הגיונית אסטרטגית? האם מהגיון זה נגזר הערך שהיא אמורה להביא?
68. ניסיון עבר של החברה במהלכים דומים.
69. תהליך המשא ומתן – אופן ניהול המשא ומתן, מי היוזם של העסקה, אופן קביעת המחיר והבטחת תשואה אופטימאלית לבעלי המניות, לרבות הליך התמחרות ובחינת אלטרנטיבות לעסקה.
70. ניגודי עניינים – האם צדדים קשורים נהנים מהעסקה באופן לא פרופורציונלי ובלתי הולם בהשוואה ליתר בעלי המניות.
71. שווי העסקה – הערכת שווי בלתי תלויה מהווה אינדיקציה ראשונית להערכת סבירות העסקה, כאשר סינרגיה בצד ההוצאות וההכנסות צריכה להישקל בזהירות המתבקשת.
72. בחינה של מבנה העסקה, דילול, יתרונות פיננסיים, תפעוליים ואסטרטגיים.
73. מקורות מימון לרכישה או לחילופין שימוש בתמורה שתתקבל, תוך שמירה על איתנות פיננסית ונזילות.
74. בחינת תגובת השוק.
75. ההשפעה על החברה אם העסקה לא תושלם.
76. ככלל, התנגדות לאישור עסקאות רטרואקטיביות, תוך בחינת הנסיבות שבעטיין העסקה מובאת לאישור רטרואקטיבי כאמור.

XII. גלולת רעל

77. היכולת לביצוע השתלטות עוינת יכול למלא תפקיד חשוב בבקרה על בעל השליטה ועל הנהלת החברה, שכן גם כאשר השתלטות מעין זו איננה יוצאת אל הפועל, עצם הפוטנציאל יכול להוות גורם בקרה בעל השפעה חיובית. לפיכך, ככלל, אנו נתנגד למהלכי ממשל תאגידי שנועדו לבצר את השליטה ולמנוע השתלטות עוינת כמו: קיומו של דירקטוריון מדורג (שנועד לעכב או אף למנוע מבעל שליטה חדש למנות דירקטורים חדשים ומאריך את הזמן הדרוש להשתלטות אפקטיבית); מכשירים הוניים שבעת השתלטות עוינת מומרים להון ומדללים את בעל השליטה החדש; חוב מורעל (Poison Debt), שמכיל התניות שנועדו להרתיע גורם חיצוני מלבצע השתלטות עוינת על החברה (כמו שינוי תנאי החוב לרעת החברה במקרה של החלפת ההנהלה, דרישה להחזר מיידי של החוב במצב כזה ועוד).
78. אנו נבחן קיומן של אסטרטגיות אלו, בשים לב למבנה הבעלות בחברה, שווקים בהן החברה נסחרת ופועלת, תגובת השוק, רציונל ואופן השפעה על בעלי המניות.

XIII. הסדרי חוב ושינוי בתנאי אגרות חוב של החברה

79. הסדרי החוב כוללים, במקרים רבים, הקטנה בתשלומים אותם מחויבת החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב תוך פגיעה משמעותית בזכויותיהם. ככלל אנו סבורים, כי יש לבחון את מצב החברה ובחינת הצעדים הנדרשים מצדם של מחזיקים אגרות החוב, מוקדם ככל הניתן וזאת כדי למנוע הידרדרות נוספת של החברה, הוצאת כספים ונכסים ונטילת סיכונים מיותרת שיפגעו עוד יותר בבעלי אגרות החוב.
80. אנו נבחן את כדאיות הסדר החוב או שינוי בתנאי אגרות חוב, בשים לב לאלה:
- 80.1 בחינת השינוי באגרות החוב, לרבות בחינת לוח הסילוקין החדש, בטוחות, ריבית ותשואה נדרשת.
- 80.2 יכולת החברה לעמוד בהסדר החוב המוצע.
- 80.3 בחינת מעורבות יתר הנושים בהסדר, בשים לב לסדר הנשייה, בטוחות, מח"מ ותרומת בעלי המניות.
- 80.4 חיזוק מבנה ההון של החברה, לרבות הזרמות הון מבעל השליטה ו/או הזרמות הון חיצוניות.
- 80.5 השתתפות באפסייד עתידי, כגון מניות, אופציות או כל מכשיר הוני אחר.
- 80.6 חיזוק בטוחות, שעבדים וחיזוק הממשל תאגידי בחברה.
- 80.7 תגובת השוק, עמדת נציגות מחזיקי אגרות החוב, לרבות חוות דעת בלתי תלויה ועמדת המומחה הכלכלי בהתאם לחוק.
- 80.8 מאמצי הנהלה לבחון חלופות אחרות, לרבות מכירת החברה ו/או הפעילות לצד ג'.
- 80.9 התייחסות לחלופות אחרות להסדר המוצע אשר יכולות להביא להגדלת ערך הנשייה של מחזיקי אגרות החוב שבהסדר ובכלל זה, הערך הצפוי אותו היו מקבלים מחזיקי אגרות החוב במקרה של פירוק.
- 80.10 שינוי בשליטה ותרומת בעל השליטה להסדר – במקרים בהם נשארת השליטה בידי בעל השליטה לאחר ההסדר ישנה לבחינה זו חשיבות רבה על מנת שניתן יהיה להבין האם התמורה העניק בעל השליטה להסדר, אם בכלל, שקולה להטבה שקיבל.
81. אי יכולתה של החברה לפרוע את חובותיה יכול להעלות ספקות ביחס להתנהלות החברה בתקופה שקדמה להסדר החוב, ובפרט ביחס למדיניות החלוקה של החברה ואופן אישור וביצוע עסקאות. לפיכך, נבחן האם אין בהתנהלותה בתקופה זו כדי להעמיד למחזיקים זכויות תביעה כנגד גורמים נוספים.
82. במקרים רבים כוללים הסדרי חוב מתן פטור מאחריות לנושאי משרה, לבעל השליטה ולבעלי עניין אחרים בחברה. לפטורים אלו ערך כלכלי עבור נושאי המשרה בחברה, ויש לבחון העמדתו בשים לב לפעילותם טרם הסדר החוב, לרבות בחינת פוליסת ביטוח נושאי משרה. לאור האמור, כל מקרה ייבחן לגופו תוך הפעלת שיקול דעת.
83. ההשפעה של אי הסדר החוב על אפשרויות המשך החברה כעסק חי.
84. הגבלות עתידיות על חלוקת דיבידנד, שכר בכירים, פעילות, מבנה הון וחוב, התניות פיננסיות, עסקאות בעלי שליטה ועוד. ככלל, אנו נשקול להתנגד להנפקת חוב חדשה של חברה שפעלה בעבר לאישור הסדר חוב,

ככל שלא בוצע שינוי מהותי בניהול החברה שיסיר את החשש מפני שיטת התנהלות לקויה שתביא להסדר חוב חוזר.

XIV. תקנון

בסקירה של תקנון החברה המובא לאישור, אנו נבחן האם קיים חשש לפגיעה בבעלי מניות המיעוט, בשים לב לסוגיות הבאות:

85. אנו מתנגדים להפחתת דרישות מניין בישיבות של בעלי המניות וקביעת לוחות זמנים שאינם מאפשרים קיום דיון ענייני בנושאים העולים לאישור האסיפה הכללית.

86. אנו נתנגד לשינוי בתקנון שיש בו בכדי לפגוע בזכויותיו של סוג מניות.

XV. מינוי רואה חשבון מבקר

87. ככלל אנו סבורים כי יש צורך בקיום רוטציה בין משרדי רואי החשבון מדי מספר שנים, או - לכל הפחות, רוטציה בין שותפי הביקורת השונים. זאת, במקביל להערכת איכות הביקורת והיקף ההתקשרות על ידי ועדת הביקורת.

88. מינויו של רואה החשבון המבקר ייבחן בשים לב לסוגיות הבאות:

88.1 אי תלות של רואה החשבון המבקר ומידת עצמאותו.

88.2 מידת כשירותו ומקצועיותו של רואה החשבון.

88.3 חוות דעת שניתנה בקשר עם הדוחות הכספיים שאינה מדויקת ואשר אינה מעידה על מצבה הכספי של החברה, לרבות יישום פרקטיקה חשבונאית שאינה נכונה.

88.4 שכר טרחה בגין שירותים שאינם ביקורת עולים על גובה שכר טרחה של ביקורת, לרבות שירותי מס, אלא אם השירותים שאינם ביקורת הם לצורך אירועים משמעותיים חד פעמיים כגון: גיוס הון, הנפקות וכד' והחברה נותנת גילוי מלא לכך.

88.5 החלפת רואי החשבון ללא הסבר.

88.6 בחינת הגילוי הניתן על ידי החברה במסגרת שאלון ממשל תאגידי אודות הליך מינוי רואה החשבון, משך כהונה ובחינת היקף ואיכות העבודה של רואה החשבון.